

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4981/2538

นายบุญส่ง นุชเจริญ กับพวก
นางสร้อย สว่างจิตต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 249

จำเลยให้การว่า โจทก์จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดพิพาทตามฟ้องหรือไม่อย่างไร จำเลยที่ 1 ไม่ทราบและไม่รับรอง เป็นคำให้การที่ไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดว่าปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน ไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 177 วรรคสอง ถือไม่ได้ว่าเป็นคำให้การปฏิเสธว่าโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง จึงไม่มีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์เพราะเหตุไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้องหรือไม่ แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ชาวบ้านซึ่งรวมถึงผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ และโจทก์ได้ใช้ชอยพิพาทในที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกโดยเจตนาให้ชอยพิพาทเป็นทางภาระจำยอม และระยะเวลาที่ใช้รวมกันมาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ที่ดินของจำเลยจึงตกเป็นภาระจำยอมโดยอายุความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382

ทางภาระจำยอมในส่วนที่อยู่ในที่ดินของจำเลยมีความกว้าง 3 เมตร และจำเลยได้สร้างรั้วปิดกั้นทางภาระจำยอมส่วนนี้ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทางภาระ

จ่ายอมตามแผนที่ท้ายฟ้องกว้าง 6 เมตร มีความยาวเท่ากับความยาวของที่ดินตามโฉนดของจำเลยที่ 1 นั้น เมื่อไม่ขัดแย้งว่าที่ดินของจำเลยตกอยู่เป็นทางภาระจ่ายอมกว้างเท่าใด เพราะตามแผนที่ท้ายฟ้องระบุว่าทางภาระจ่ายอมอยู่ในที่ดินของจำเลยกว้าง 3 เมตร และอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 2 และที่ 3 กว้าง 3 เมตร อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้อง ศาลฎีกาจึงแก้ในส่วนนี้ให้ชัดเจน

ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ทั้งแปด โจทก์ที่ 5 มิได้อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนภาระจ่ายอมให้แก่โจทก์ที่ 5 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ด้วยจึงไม่ชอบ

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันมากับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๒๗/๒๕๓๒ ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คดีจึงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ทั้งแปดฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๘ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลำโรงเหนือ (ลำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ ตามโฉนดเลขที่ ๑๑๑๙๔๕ เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวาตามโฉนดเลขที่ ๔๓๒๘๐ เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๑๑๙๖๐ เนื้อที่ประมาณ ๒๕ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๒๐๒๙๐๐ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวาตามโฉนดเลขที่ ๒๐๓๙๑ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา และตามโฉนดเลขที่ ๑๗๔๖๘๑ เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ตารางวา ตามลำดับ จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๓๘๗ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๒ ตารางวา จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๔๐๖ และ ๔๓๒๗๘ เนื้อที่ ๔๑ และ ๕๐ ตารางวา ตามลำดับ ที่ดินของ

โจทก์ทั้งแปดและจำเลยทั้งสามอยู่ที่ซอยโรงถ่านหรือท่าเรือ แยกจากซอยวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ มีทางเข้าสู่ซอยโรงถ่านกว้าง ๖ เมตร ที่ดินของจำเลยทั้งสามตั้งอยู่ปากซอยโจทก์ต้องผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสามออกสู่ถนนซอยวัดด่านสำโรงเป็นเวลาติดต่อกันมาเกินกว่า ๑๐ ปี ทางดังกล่าวจึงเป็นภาระจำยอม จำเลยที่ ๑ ได้สร้างรั้วปิดกั้นทางในที่ดินของจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ทำบ้านและรั้วปิดกั้นทางดังกล่าว โจทก์ได้รับความเสียหาย ได้บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสามเปิดทางภาระจำยอม จำเลยทั้งสามเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสามรื้อถอนสิ่งปิดกั้นนั้นเสียและเปิดทางภาระจำยอมมีความกว้าง ๖ เมตร ความยาวตลอดที่ดินของจำเลยทั้งสามและจดทะเบียนภาระจำยอมแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมไปจดทะเบียน ขอให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ทั้งแปดเป็นเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่กล่าวอ้างหรือไม่ จำเลยที่ ๑ ไม่ทราบและไม่รับรอง โดยเฉพาะโจทก์ที่ ๕ ไม่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามสำเนาโฉนดเอกสารท้ายฟ้อง และจำเลยที่ ๑ ไม่มีทางเข้าสู่ซอยโรงถ่านหรือท่าเรือ การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่เคยทำทางกว้าง ๖ เมตร ผ่านที่ดินของจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินจากนายสุหัทธน์ คุณจักรเนื้อที่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ไม่มีผู้ใดใช้ที่ดินนี้เป็นทางเดินผ่าน โจทก์ดังกล่าวเพิ่งมาอยู่ในที่ดินของโจทก์แต่ละคนไม่ถึง ๑๐ ปี จำเลยที่ ๑ ทำรั้วล้อมที่ดินของจำเลยที่ ๑ ซึ่งไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอม โจทก์ดังกล่าวไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ไม่เข้าใจสาระสำคัญของฟ้อง ไม่สามารถให้การแก้คดีได้ถูกต้องเนื่องจากฟ้องไม่ได้บรรยายว่า ซอยโรงถ่านหรือท่าเรือเป็นซอยอะไร อยู่ตรงไหนผ่านที่ดินของจำเลยที่ ๑ ส่วนใด เป็นฟองเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ไม่เคยใช้ทางผ่านที่ดินของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่ใช่ทางภาระจำยอม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ทั้งแปดยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๘ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ รื้อถอนสิ่งปิดกั้นเปิดทางภาระจำยอม
ตามแผนที่ท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข ๑๐ มีความกว้าง ๖ เมตรมีความยาวเท่ากับ
ความยาวของที่ดินตามโฉนดของจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนทางภาระ
จำยอมให้โจทก์ทั้งหมด หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา
แทนจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า โจทก์ที่ ๑
ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๘ มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์ที่ ๑ จะเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๙๕๙ โจทก์ที่ ๒ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๖๒๑๕ โจทก์ที่ ๓ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
๔๓๒๗๙ โจทก์ที่ ๔ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๓๒๘๐ โจทก์ที่ ๖ จะ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๒๙๐๐ โจทก์ที่ ๗ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๓๙๑ โจทก์ที่ ๘ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
๑๗๔๖๘๑ ตำบลสำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งเหนือ) อำเภอเมืองสมุทรปราการ (พระโขนง)
จังหวัดสมุทรปราการ หรือไม่อย่างไร จำเลยที่ ๑ ไม่ทราบและไม่รับรองนั้น เป็นคำ
ให้การที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน จึง
ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ถือไม่ได้

ว่าเป็นคำให้การปฏิเสธว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๘ ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง จึงไม่มีประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และที่ ๖ ถึงที่ ๘ เพราะเหตุไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้องหรือไม่ แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวล-กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ข้อต่อไปมีว่าที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตกเป็นภาระจำยอมโดยอายุความหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า ชาวบ้านซึ่งรวมถึงผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และโจทก์ที่ ๖ ถึงที่ ๘ กับโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และโจทก์ที่ ๖ ถึงที่ ๘ ได้ใช้ซอยพิพาทเป็นทางเข้าออกโดยเจตนาให้ซอยพิพาทเป็นทางภาระจำยอม และระยะเวลาที่ใช้รวมกันมาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว ที่ดินของจำเลยที่ ๑ จึงตกเป็นภาระจำยอมโดยอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐๑ ประกอบด้วยมาตรา ๑๓๘๒

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ทางภาระจำยอมมีความกว้างเท่าใด ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่า ทางภาระจำยอมในส่วนที่อยู่ในที่ดินของจำเลยที่ ๑ มีความกว้าง ๓ เมตร และจำเลยที่ ๑ ได้สร้างรั้วปิดกั้นทางภาระจำยอมส่วนนี้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าทางภาระจำยอมตามแผนที่ท้ายฟ้องมีความกว้าง ๖ เมตร มีความยาวเท่ากับความยาวของที่ดินตามโฉนดของจำเลยที่ ๑ นั้น ไม่ขัดแย้งว่าที่ดินของจำเลยที่ ๑ ตกอยู่เป็นทางภาระจำยอมกว้างเท่าใดเพราะตามแผนที่ท้ายฟ้องระบุว่าทางภาระจำยอมอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร และอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้อง ศาลฎีกาจึงแก้ในส่วนนี้ให้ชัดเจนตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้น

อนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์ทั้งแปด โจทก์ที่ ๕ มิได้อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่โจทก์ที่ ๕ ซึ่งมีได้อุทธรณ์ด้วย
จึงไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ รื้อถอนสิ่งปิดกั้น เปิดทางภาระจำยอมในที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๒๐๓๘๗ ตำบลสำโรงเหนือ (สำโรงฝั่งเหนือ)อำเภอเมืองสมุทรปราการ
(พระโขนง) จังหวัดสมุทรปราการ ของจำเลยที่ ๑มีความกว้าง ๓ เมตร มีความยาว
เท่ากับความยาวของที่ดินตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องให้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนทาง
ภาระจำยอมให้แก่โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และโจทก์ที่ ๖ถึงที่ ๘ หากไม่ไปให้ถือเอาคำ
พิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ ๑.

(ชลอ ทองแย้ม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพชร)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายเกษม ควรเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายพิธิ อุปปาติก

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ